



PUTUSAN

Nomor 5130 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr ANDRIAN GELDA SINURAT, bertempat tinggal di Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, beralamat di Jalan Pales IV, Nomor 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SIFAT GINTING**,
2. **TEMPAT BR BARU**, keduanya bertempat tinggal di Ujung Bundar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Feryanto Sipayung, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jhon Feryanto Sipayung, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Pintu Air IV, Nomor 173 A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA DESA PERSADANTA**,
2. **CAMAT BARUSJAHE**, keduanya beralamat di Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CQ KANTOR CABANG MEDAN PEMUDA**, diwakili oleh Rustianto, selaku Pemimpin, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 12, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghema Clara Natra, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Wilayah 01, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 12, Lantai 4, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris yang sah dari Imanuel Ginting;
4. Menyatakan harta warisan Imanuel Ginting adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



2. Sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah milik pengembang;
3. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU;
5. Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah yang berhak mewarisi atas seluruh harta warisan Imanuel Ginting;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau pihak – pihak lain yang mendapat kuasa/hak darinya atau yang menguasainya untuk menyerahkan harta warisan Imanuel Ginting kepada Penggugat dan anak kandung Pengugat berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang,



Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
- Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
- Sebelah barat berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan,

Dalam keadaan aman dan baik;

2. Sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Bpk. Imanuel Ginting,
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bpk. Eka Satya,
- Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
- Sebelah barat berbatas dengan rumah milik pengembang,

Dalam keadaan aman dan baik berikut surat – surat kepemilikannya;

3. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
5. Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Imanuel Ginting atas nama Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2669 kepada Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai ahli waris Imanuel Ginting;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi kompetensi relatif;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat V:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Sela Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan telah memberikan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahn,Dan sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8 Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang,Adalah harta warisan Imanuel Ginting;
4. Menyatakan Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Sakti Ginting adalah yang berhak atas:
 - Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahian;
- Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang

5. Menyatakan surat Pernyataan ahli waris tanggal 31 Agustus yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2669 Kepada Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai Ahli Waris dari Imanuel Ginting;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.246.200,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 85/Pdt/2025/PT MDN, tanggal 21 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn Akta Nomor 53/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 85/Pdt/2025/PT MDN, tanggal 21 Maret 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris yang sah dari Imanuel Ginting;
4. Menyatakan harta warisan Imanuel Ginting adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan;
 2. Sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah milik pengembang;
3. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU;
 5. Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 6. Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 5. Menyatakan Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah yang berhak mewarisi atas seluruh harta warisan Imanuel Ginting;
 6. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau pihak – pihak lain yang mendapat kuasa/hak darinya atau yang menguasainya untuk menyerahkan harta warisan Imanuel Ginting kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan,
Dalam keadaan aman dan baik;
2. Sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan rumah Bpk. Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Bpk. Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan blok DD,
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah milik pengembang,
Dalam keadaan aman dan baik berikut surat – surat kepemilikannya;
3. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
5. Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Imanuel Ginting atas nama Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting;
9. Menghukum Tergugat V Untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2669 kepada Penggugat dr. Andriana Gelda Sinurat, dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai ahli waris Imanuel Ginting;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan



Tergugat V untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2025 dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 April 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2025 dan 23 April 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan gugatan menjadi tidak menerima gugatan telah salah dalam menerapkan hukum, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai istri dari Almarhum Imanuel Ginting yang mempunyai anak masih di bawah umur berhak untuk menggugat pihak-pihak yang menguasai objek sengketa yang merupakan warisan dari Almarhum Imanuel Ginting (suaminya) dan ayah kandungnya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Imanuel Ginting yang menikah secara agama tanggal 25 Juni 2020 kemudian dalam Penetapan Pengadilan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mdn, tanggal 25 September 2020 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12102021-0020 yang dituangkan dalam Kutipan Akta

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



Perkawinan tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting adalah sah, maka Penggugat beserta anaknya merupakan ahli waris golongan I yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Imanuel Ginting sehingga Tergugat sebagai orang tua dan saudara dari Almarhum Imanuel Ginting sebagai ahli waris golongan II, baru berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Imanuel Ginting jika tidak ada ahli waris golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr ANDRIAN GELDA SINURAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 85/Pdt/2025/PT MDN, tanggal 21 Maret 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr ANDRIAN GELDA SINURAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 85/Pdt/2025/PT MDN, tanggal 21 Maret 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahan;Dan sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8 Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang,Adalah harta warisan Imanuel Ginting;
4. Menyatakan Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Sakti Ginting adalah yang berhak atas:
 - Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 9, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahian;
 - Sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen di atasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence, Blok DD, Nomor 8, Jalan Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Blok DD,
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang;
5. Menyatakan surat Pernyataan ahli waris tanggal 31 Agustus yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2669 Kepada Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai Ahli Waris dari Imanuel Ginting;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Desember 2025
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 5130 K/Pdt/2025